

국토교통부 민간투자사업 업무처리요령

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 「사회기반시설에 대한 민간투자법」과 같은법 시행령 및 민간투자사업기본계획이 정하는 바에 따라 사회기반시설중 국토교통관련시설에 대한 민간투자사업 업무에 관하여 필요한 사항을 규정하여 효율적이고 공정한 민간투자사업이 이루어지도록 함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "국토교통관련시설"이라 함은 법 제2조 각호의 규정에 의한 사회기반시설 중 국토교통부장관(이하 "장관"이라 한다)이 관장하는 도로 및 도로부속물, 철도, 도시철도, 공항시설, 다목적댐, 하천시설, 물류터미널 및 물류단지, 여객자동차터미널, 노외주차장, 도시공원, 박물관, 과학관, 지능형교통체계, 지리정보체계, 철도시설, 공공임대주택, 유비쿼터스도시기반시설을 말한다.
2. "주무부서의 장"이라 함은 해당 국토교통관련시설에 대한 업무를 담당하는 실장, 국장, 정책관, 단장 또는 소속기관의 장을 말한다.
3. 삭제<2005.10.14>

제3조(적용범위) 국토교통관련시설에 대한 민간투자사업업무에 관하여는 「사회기반시설에 대한 민간투자법」(이하 "법"이라 한다)과 동법 시행

령(이하 "영"이라 한다) 및 민간투자사업기본계획에 정한 것을 제외하고는 이 요령이 정하는 바에 따른다.

제2장 민간투자사업심의위원회

제4조(민간투자사업심의위원회의 설치) ①국토교통부에 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 국토교통부 민간투자사업심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 민간투자대상사업의 지정에 관한 사항
2. 민간투자시설사업 기본계획의 수립 및 변경에 관한 사항
3. 삭제<2004.11.16>
4. 사업시행자 지정 등에 관한 사항
5. 법 제50조의 규정에 의한 민간투자대상사업의 지정 취소
6. 삭제<2005.10.14>
7. 그밖에 민간투자사업 추진과 관련하여 장관이 요청하는 사항이나 위원장이 부의하는 사항

②사회기반시설에 대한 민간투자법 제5조에 의거 [기획예산처](#) 소속하의 민간투자사업심의위원회의 심의를 받는 사항은 위원회의 심의를 받지 않을 수 있다.

제5조(위원회의 구성) ①위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성하며, 위원장은 위촉위원 중에서 장관이 지명하는 사람이 된다.

- 가. 당연직 위원으로서 기획조정실장, 주택토지실장, 교통물류실장, 국토연구원 부원장, 한국교통연구원 종합교통연구본부장, 한국건

설기술연구원 선임본부장

나. 위촉위원으로서 장관이 위촉하는 10명 내외의 위원

다. 전문위원으로서 장관이 위촉하는 국토교통관련 시설별로 5명 내외의 전문가

②위촉위원과 전문위원의 임기는 2년으로 하되 2회 연임할 수 있다. 다만, 장관은 위촉위원과 전문위원 중 원활한 업무수행이 곤란하다고 판단되는 위원에 대해서는 임기에 불구하고 해촉할 수 있다.

③위원회의 원활한 업무처리를 위하여 위원회에 간사 1인을 두되, 간사는 국토교통부 4급이상 공무원중 장관이 지정한다.

제6조(위원회의 운영) ①위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 회의를 소집하며, 그 의장이 된다.

②위원장이 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

③위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

④위원장은 필요하다고 인정하는 경우에 위원회의 심의 의결을 서면으로 하게 할 수 있다. 이 경우 위원회는 재적위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

⑤전문위원은 당해 국토교통관련시설에 대한 안건이 심의되는 회의에만 참석한다.

⑥주무부서의 장은 당해 국토교통관련시설에 대한 안건이 심의되는 회의에 반드시 참석하여야 한다.

- ⑦간사는 회의록을 작성하여야 하며, 차기회의에 보고하여야 한다.
- ⑧위원장은 어떤 안건의 심의에 있어서 특정위원의 심의참여가 부적합하다고 인정하는 경우에는 그 안건의 심의에 당해 위원의 참여를 제한할 수 있다.
- ⑨위원장은 필요하다고 인정하는 경우에는 관계인을 위원회의 회의에 출석시켜 의견을 듣거나 관계기관·단체 등에 대하여 자료 또는 의견의 제출 등을 요청할 수 있다.
- ⑩위원장은 위원회의 심의를 효율적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 위원회의 의결을 거쳐 일부 위원으로 소위원회를 구성·운영할 수 있다.
- ⑪당연직 위원이 부득이한 사유로 위원회에 출석할 수 없을 때에는 그 위원이 지정하는 차하위 직급자가 대리하여 참석할 수 있다.
- ⑫이 요령에 규정한 것 외에 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제3장 민간투자사업기본계획 및 시설사업기본계획의 수립

- 제7조(민간투자사업 기본계획의 수립 등) ①주무부서의 장은 법 제7조 및 영 제5조에 의한 민간투자사업기본계획에 포함시키고자 하는 사항을 매년 9월 30일까지 기획조정실장에게 통보하여야 한다.
- ②기획조정실장은 주무부서의 장의 의견을 종합하여 10월 31일까지 **기획예산처** 장관에게 통보하여야 한다.

제8조(민간투자사업 추진상황 통보)주무부서의 장은 민간투자대상사업별 추진상황을 분기별로 기획조정실장에게 통보하여야 한다.

제9조(민간투자시설사업기본계획의 수립) ①주무부서의 장은 민간투자대상 사업별로 시설사업기본계획을 수립하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 시설사업기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 법 제11조제1항제1호 내지 제6호에 규정된 사항
2. 사업시행자 지정방법
3. 사업계획의 평가항목 및 요소별 배점기준
4. 사업이행 보장 및 부실공사방지를 위하여 필요한 사항
5. 그밖에 주무부서의 장이 필요하다고 인정하는 사항

③제2항제3호의 사업계획의 평가항목은 영 제13조제1항에서 규정한 항목을 중심으로 하며, 분야별 또는 전체 평점이 일정수준 이하일 경우에는 협상대상자 지정에서 제외할 수 있다.

④주무부서의 장은 필요한 경우 시설사업기본계획에 포함되는 정책적·전략적 사항의 조정·검토를 위해 "국토교통부 정책조정회의"에 시설사업 기본계획(안)을 상정할 수 있다.

⑤주무부서의 장은 시설사업기본계획(안)을 위원회에 상정하기 전에 미리 시설사업기본계획(안)에 대해 공공투자관리센터의 검토 및 관련 부처 등과 협의를 거쳐야 한다.

⑥주무부서의 장은 필요한 경우 시설사업기본계획(안)에 대해 공청회

등 의견수렴절차를 거칠 수 있다.

⑦주무부서의 장은 시설사업기본계획(안)에 대한 위원회의 심의를 위하여 간사에게 회의개최를 요청하여야 한다.

⑧주무부서의 장은 필요한 경우 시설사업기본계획의 고시후 사업 계획서 작성요령 설명회를 개최할 수 있다.

⑨주무부서의 장은 필요한 경우 고시된 시설사업기본계획에 대한 질의에 답하기 위해 공인회계사·변호사 등 전문가에게 자문을 의뢰할 수 있다.

제10조(민간부문 제안사업) ①주무부서의 장은 법 제9조 및 영 제7조에 따라 민간부문이 사업을 제안할 경우 상위계획과의 부합 여부, 다른 개발계획과의 상충 또는 중복 여부, 중기재정운용계획에 반영 가능 여부 등을 검토하여 결정하여야 한다.

②주무부서의 장은 제1항에 따른 검토를 거쳐 민간투자사업으로 추진하고자 할 경우 공공투자관리센터의 검토의견을 첨부하여 위원회의 심의를 요청하여야 한다. 다만, **기획예산처** 소속하의 민간투자사업심의위원회의 심의를 받는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

③주무부서의 장은 다수의 제안서가 제출되어 체계적이고 효율적인 사업추진이 필요하다고 판단할 경우 제1항에 따른 검토의 거쳐 1년 단위의 민간투자사업추진계획(이하 "추진계획"이라 한다)을 수립할 수 있다.

④주무부서의 장은 추진계획 수립을 위한 대상사업 및 우선순위 결정을 위하여 경제적·재무적 타당성, 기능적 측면 및 사회적·정책적·환경

적 측면에서 평가항목 및 배점을 설정하고, 이에 따라 평가를 실시하여야 한다. 이 경우 제11조제2항의 관련 전문연구기관의 검토 또는 위원회의 심의를 거칠 수 있다.

⑤민간부문 제안사업의 제3자 제안공고 및 제안서 평가 등은 제9조의 규정을 준용한다.

제4장 사업시행자의 결정

제11조(사업계획서의 검토 및 평가) ①주무부서의 장은 사업계획서를 접수한 경우 그 내용이 형식적 요건을 갖추고 관계법령에 부합되는지 여부를 검토하여야 한다.

②주무부서의 장은 제1항에 의한 검토결과 사업계획서가 형식적 요건을 갖추고 관련법령에 부합된다고 판단될 경우 공공투자관리센터 또는 한국교통연구원 등 국토교통관련 정부출연 연구기관(이하 "관련 전문연구기관"이라 한다)에 사업계획의 검토·평가를 의뢰할 수 있다. 이 경우 주무부서의 장은 평가에 필요한 다음 각 호의 자료를 제공하고 평가를 의뢰받은 기관과 협의하여 소속 직원으로 하여금 평가지원 업무를 수행하도록 할 수 있다.

1. 시설사업기본계획
2. 사업계획서 또는 사전자격심사용 제출서류(별도로 심사하는 경우에만 한다)
3. 사업추진과 관련된 발표자료, 질의답변자료, 관련공문
4. 그밖에 장관이 평가에 필요하다고 인정하는 자료

③주무부서의 장은 제2항의 규정에 따라 사업계획의 평가를 의뢰할

경우에는 평가절차, 평가기간, 보안사항 등 공정성과 객관성 확보를 위한 평가지침을 제시할 수 있으며, 평가가 완료된 후에는 평가위원별 평가점수, 평가사유서 등을 공개하여야 한다.

제12조(협상대상자 지정) ①주무부서의 장은 제11조의 규정에 의하여 사업계획의 검토·평가가 완료된 경우 협상대상자를 지정하여야 한다.

②·③삭제<2004.11.16>

제13조(사업시행자 결정) ①제12조의 규정에 의하여 협상대상자가 선정된 경우 주무부서의 장은 공공투자관리센터 또는 관련 전문연구기관에 사업시행자 결정을 위한 협상을 의뢰할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 협상을 의뢰한 경우 주무부서의 장은 관계부처협의 등 협상에 필요한 사항을 지원하여야 하며, 당해 사업을 담당하는 과장 또는 주무부서의 장이 임명한 자는 협상단원으로 참가하여야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 의뢰한 협상이 완료된 경우 주무부서의 장은 별지 제1호서식에 의하여 위원회에 사업시행자 지정을 위한 심의를 요청할 수 있다. 이 경우 협상과정 및 결과를 위원회에 함께 보고하여야 한다.

④주무부서의 장은 위원회의 심의결과에 따라 법 제13조 및 영 제14조에서 정한 사업시행자 지정절차 등 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 주무부서의 장은 위원회의 심의과정 등에 중대한 하자가 있다고 판단되는 경우에는 그 이유를 명시하여 위원회에 재심의를 요청할 수

있다.

제5장 필요예산확보 등

제14조(필요예산 확보) ①주무부서의 장은 시설사업기본계획의 수립, 사업시행자 지정 등 민자유치업무처리에 소요되는 비용, 신문광고비용, 위촉위원 및 전문위원에 대한 수당, 공인회계사·변호사 등 전문가에 대한 자문비 등 필요한 예산을 확보하도록 노력하여야 한다.

②주무부서의 장 등은 예산의 범위내에서 공무원이 아닌 위원회 위원, 평가 단원, 협상단원, 시설사업기본계획 수립에 참여한 자 및 공인회계사·변호사 등 전문가에게 수당 또는 자문비 등을 지급할 수 있다.

제15조(위원회 안전상정) 주무부서의 장 등이 위원회 심의를 요청하고자 하는 경우에는 별지 제1호서식에 따라 작성한 안전 30부를 위원회 개최 7일전까지 간사에게 제출하여야 한다.

제16조(서식 등) ①법 제15조제1항의 규정에 의한 실시계획승인 신청서의 서식은 별지 제2호서식에 의한다.

②법 제22조제1항의 규정에 의한 공사준공보고서의 서식은 별지 제3호서식에 의한다.

③법 제22조제2항의 규정에 의한 준공확인필증의 서식은 별지 제4호서식에 의한다.

④법 제25조제4항의 규정에 의한 사용료신고서의 서식은 별지 제5호서식에 의한다.

⑤위원회 개최 통보 등 위원회의 명의로 생산하는 문서의 서식은 별

지6호 서식에 의한다.

제17조(재검토기간) 이 지침은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248조)에 따라 이 지침이 발령한 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2016년 00월 00일까지 효력을 가진다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]



의안번호	제 호
심 의 년 월 일	. . . (제 회)

제 목 :

국토교통부 민자투자사업심의위원회

제 출 자	
제출년월일	. . .

사회기반시설사업 실시계획 승인신청서	
①사 업 명	
②사업시행 위치	
③사업시행 규모	
④사업시행방법 및 기술적관련사항	
⑤사업시행 기간	
⑥공정별 공사시행 계획	
⑦소요토지의 확보 및 이용계획	
⑧부대사업 수반시 그 사업내용 및 실시계획	
⑨기 타	
「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제15조제1항 및 동법 시행령 제16조에 따라 위와 같이 실시계획의 승인을 신청합니다. 년 월 일 신청자 법 인 명 대 표 자 성명 (인) 법인등기번호 법 인 주 소 국토교통부장관 귀하	

구비서류

1. 위치도
2. 지적도에 의하여 작성된 용지도
3. 계획평면도 및 실시설계도서(공구별·단계별로 분할 시공하고 있는 경우에는 분할 설계도서)
4. 공사시방서와 공사비 산출근거 및 자금조달계획
5. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민 이주 대책에 관한 서류
6. 공공시설물 및 토지 등의 무상사용 등에 관한 계획서
7. 수용 또는 사용할 토지·건물 또는 권리 등의 소유자와 토지수용법 제4조제3항의 규정에 의한 관계인의 성명 및 주소에 관한 서류
8. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목·면적 및 소유권외의 권리 명세에 관한 서류
9. 환경영향평가서(「환경영향평가법 시행령」 제2조 및 별표 1에 따른 환경영향평가 대상사업의 경우에 한한다)
10. 교통영향평가서 및 그 심의필증(「도시교통정비촉진법 시행령」 제13조 및 별표 1에 따른 교통영향평가 대상사업의 경우에 한한다)
11. 에너지사용계획서(「에너지이용합리화법 시행령」 제6조 및 별표 1에 따라 대상사업의 경우에 한한다)
12. 기타 주무관청이 필요하다고 인정하는 서류

사회기반시설 준공보고서	
①사 업 명	
②공사의 종류	
③사업시행 위치	
④사업시행 규모	
⑤사 업 목 적	
⑥총 공 사 비	
⑦공 사 기 간	
⑧국 가 귀 속	착 공
사 업 내 용	준 공
⑨기 타	
「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제22조제1항 및 동법 시행령 제19조에 따라 위와 같이 사회기반시설 준공 확인을 받고자 공사준공 보고서를 제출합니다. 년 월 일 신청자 법 인 명 대 표 자 성명 (인) 법인등기번호 법 인 주 소 국토교통부장관 귀하	

구비서류

1. 준공조서(준공설계도서 및 준공사진을 포함한다)
2. 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 발행하는 지적측량성과도
3. 준공전후의 토지 및 시설 등의 도면
4. 준공전후의 토지 및 시설대비표
5. 기타 준공확인에 필요한 사항을 기재한 서류

준 공 확 인 필 증

사업시행자 법 인 명
대표자 성명
법인등기번호
주 소

귀하가 시행한 사회기반시설에 대하여 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제22조제2항에 따라 다음과 같이 준공 확인하고 본 증서를 교부합니다.

1. 사회기반시설명(위치)
2. 공사의 종류
3. 공사 장소
4. 공사 목적
5. 공사기간(준공년월일)
6. 준공시설(국가귀속 여부)

년 월 일

국 토 교 통 부 장 관 (인)

[별지 제5호서식]

사회기반시설 사용료 신고(변경신고)서			
신고자	법 인 명		업 종
	대표자성명		법인등기번호
	법인 주소	(전화번호 :)	
신 고 내 용			
징수대상시설			
사용료 종류			
사 용 요 율			
감면할증내용			
시 행 일 자			
징 수 기 간			
징 수 방 법			
사 용 방 법			
신 고 사 유			
「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제25조제4항 및 동법 시행령 제23조에 따라 위와 같이 사회기반시설 사용료를 신고(변경신고)합니다. 년 월 일 신고자 (인) (주무관청) 귀하 <구비서류> 1. 사용료의 산출기초 자료 2. 사용료의 징수방법 3. 사용료의 감면 또는 할증대상 및 비율 4. 유사시설의 사용료 기준 5. 변경신고의 경우 사용료의 신 · 구 대비표			

[별지 제6호서식]

[illegible]